Même si une AIPD peut également être requise dans d'autres situations, l'article 35, paragraphe 3, considère que le traitement est *«susceptible d'engendrer un risque élevé»* en particulier dans les cas suivants:

- *«a) l'évaluation systématique et approfondie d'aspects personnels concernant des personnes physiques, qui est fondée sur un traitement automatisé, y compris le profilage, et sur la base de laquelle sont prises des décisions produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne physique ou l'affectant de manière significative de façon similaire*[12]*;*
- *b) le traitement à grande échelle de catégories particulières de données visées à l'article 9, paragraphe 1, ou de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l'article 10*[13]*; ou*
- *c) la surveillance systématique à grande échelle d'une zone accessible au public»*.

Comme le laissent entendre les mots *«en particulier»* dans la phrase introductive de l'article 35, paragraphe 3, du RGPD, il s'agit là d'une liste non exhaustive. Même si elles ne figurent pas dans cette liste, d'autres opérations de traitement peuvent néanmoins présenter un risque aussi élevé. Ces opérations de traitement doivent également faire l'objet d'une AIPD. C'est la raison pour laquelle les critères exposés ci-dessous vont parfois au-delà d'une simple explication de ce que les trois exemples de l'article 35, paragraphe 3, du RGPD donnent à comprendre.

Pour donner une vision plus concrète des opérations de traitement qui nécessitent une AIPD du fait d'un risque inhérent élevé, compte tenu des éléments particuliers de l'article 35, paragraphes 1 et 3, points a) à c), de la liste à adopter au niveau national en vertu de l'article 35, paragraphe 4, et des considérants 71, 75 et 91, ainsi que des autres références du RGPD aux opérations de traitement «*susceptibles d'engendrer un risque élevé»*[14], il convient de prendre en compte les neuf critères ci-après.

1. <u>Évaluation ou notation</u>, y compris les activités de profilage et de prédiction, portant notamment sur des «*aspects concernant le rendement au travail de la personne concernée, sa situation économique, sa santé, ses préférences ou centres d'intérêt personnels, sa fiabilité ou son comportement, ou sa localisation et ses déplacements*» (considérants 71 et 91). À titre d'exemples, prenons le cas d'un établissement financier passant ses clients au crible d'une base de données de cote de crédit ou d'une base de données dédiée à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) ou «antifraude», celui d'une société de biotechnologie proposant des tests génétiques directement aux consommateurs afin d'évaluer et de prédire les risques de maladie/de problèmes de santé, ou encore celui d'une entreprise analysant les usages ou la navigation sur son site Web pour créer des profils comportementaux ou marketing.

---

[12] Voir le considérant 75: «*notamment dans le cadre de l'analyse ou de la prédiction d'éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences ou centres d'intérêt personnels, la fiabilité ou le comportement, la localisation ou les déplacements, en vue de créer ou d'utiliser des profils individuels*».

[13] Voir le considérant 75: «*lorsque le traitement concerne des données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, la religion ou les convictions philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que des données génétiques, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou des données relatives à des condamnations pénales et à des infractions, ou encore à des mesures de sûreté connexes*».

[14] Voir par exemple les considérants 75, 76, 92 et 116.